

1501974-47.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... relatou que receberam a notícia de dois roubos no dia 09, utilizando o veículo do carro de uma vítima. No dia 15 de janeiro o acusado e o Ric Gabriel foram presos em outra ação, tendo Ric falecido. Chamaram as vítimas anteriores, as quais reconheceram os acusados fotograficamente. Não conversou com os acusado sobre esses roubos, apenas conversou com as vítimas. Na fase judicial, o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501974-47.2020.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501974-47.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Aos 07 de dezembro de 2022, às 14h30min, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, Dra. Danielle Galhano Pereira da Silva comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Solange Aparecida Sibinel, o réu, RODRIGO ALVES VIANNA MELIM (preso no CDP Franco da Rocha I), e seu defensor, Dr(a). Marina Diana E. T. Jardim, Defensoria Pública e a vítimas Júlio Brandao da Silva, Bruna Almeida da Silva e Anderson Silveira dos Santos. Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes e das vítimas. Em seguida, foi interrogado réu. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com o defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, o réu, a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: desisto da oitiva da testemunha, policial militar, Marcelo D. Januário e alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: desisto da oitiva da testemunha, policial militar, Marcelo D. Januário e alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: homologo a desistência da testemunha requerida pelas partes. Vistos. RODRIGO ALVES VIANNA MELIM, qualificado nos autos, foi denunciado e

encontra-se processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I (contra a vítima Anderson), e artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. art. 70 (contra as vítimas Júlio e Bruna), ambos os delitos na forma do art. 71, todos dispositivos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 08h20, na Rua Gil Ribeiro, 622, Vila Matilde, nesta Capital, mediante concurso, divisão de tarefas e unidade de propósito com Ric Gabriel Campos Coutinho (falecido) e outro indivíduo não identificado e com restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Anderson Silveira dos Santos, o veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, placas GTU4343-S.Paulo/SP, o telefone celular Samsung S6, ambos pertencentes a Anderson Silveira dos Santos. Consta, também, que no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 08h25 horas, na Rua Caico, altura do nº 222, Vila Matilde, nesta Capital, Rodrigo Alves Vianna Mellin, mediante concurso, divisão de tarefas e unidade de propósito com Ric Gabriel Campos Coutinho (falecido) e outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Júlio Brandao da Silva (com 60 anos) e Bruna Almeida da Silva, o veículo HYUNDAI IX35, placas EVJ2365-S.Paulo/SP, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, uma Carteira Nacional de Habilitação, dois Cartões Bancários (bancos Bradesco e Itaú), um Cartão Bilhete Idoso e um Cartão de Acesso Empresarial (Hilton do Brasil), todos pertencentes a Júlio Brandao da Silva, bem como a Carteira de Identidade (RG), um Cartão Bancário (banco Itaú), uma Carteira de Associado de Plano de Saúde São Cristóvão e o telefone celular LG K11, estes pertencentes a Bruna Almeida da Silva. Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. (01/103). Recebida a denúncia (pg. 168/169), foi o réu citado (pgs. 185) resposta a acusação apresentada (pgs. 190). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado por falta de provas, e subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal é improcedente. Em que pese comprovada a materialidade do crime de acordo com o teor boletim de ocorrência (pgs. 27/28, 29/30, 47/52), auto de reconhecimento (pgs. 24, 25, 32), entretanto não foi comprovada de maneira segura, firme e coerente a autoria delitiva. Em Juízo, a vítima Júlio Brandao da Silva não reconheceu o acusado. Depois dos fatos um dos rapazes da Delegacia mostrou fotografias de um dos bandidos que tinha sido baleado na Delegacia, e a vítima o reconheceu, pois foi um que veio para cima dele no dia dos fatos. A vítima foi buscar sua filha no trabalho, os acusados entraram com o veículo na frente, já desceram armados para cima da vítima, o gordinho veio para o seu lado exigindo a chave e os documentos, ameaçando-os com a arma de fogo. Mandaram as vítimas correr para o outro lado da rua e fugiram com o carro, levaram também a bolsa da sua filha. A outra vítima foi abordada pelos mesmos meliantes e se encontraram na delegacia. Na rua de cima da sua casa, em uma escola seu veículo foi encontrado, seus documentos foram achados em frente a um açougue. Duas a três semanas depois do roubo fez o reconhecimento na Delegacia do acusado que tinha sido baleado e morto, os outros meninos não tem como reconhecer. A vítima Bruna Almeida da Silva não reconheceu o acusado. Narrou que no dia um carro parou na frente, desceram três pessoas armadas, anunciaram o assalto, mandaram eles deixarem as coisas no veículo e correrem no sentido contrário. Não se recorda de ter reconhecido algum dos acusados na Delegacia, seu pai que reconheceu fotograficamente o acusado que tinha falecido na Delegacia. A vítima Anderson Silveira dos Santos, em juízo, reconheceu, com dúvidas, o réu como autor do delito. Em juízo, declarou que estava descendo a rua dos fatos, quando parou para mexer no celular, quando foi abordado por um carro preto, saíram quatro indivíduos, colocaram a vítima no banco de trás, pareciam estar armados, pediram para ficar com a cabeça abaixada. Tiraram sua carteira, seu celular e rodaram com a vítima no carro, depois avistaram a IX35, fecharam o carro e abordaram essas vítimas, anunciando o assalto, deixando a vítima sozinha em seu veículo. A vítima foi para sua casa e depois foi para a Delegacia de Polícia. O reconhecimento na Delegacia de

Polícia se deu depois de uma semana ou duas semanas depois do roubo. Reconheceu duas pessoas por fotografia na Delegacia de Polícia. Os reconhecidos fotograficamente estavam na parte da frente do seu veículo, um dirigindo e outro mexendo em seu porta luvas e pertences. Na Delegacia de Polícia reconheceu sem sombra de dúvidas. Não recuperou seus demais pertences. A testemunha Priscilla C. Moreira, policial civil, relatou que receberam a notícia de dois roubos no dia 09, utilizando o veículo do carro de uma vítima. No dia 15 de janeiro o acusado e o Ric Gabriel foram presos em outra ação, tendo Ric falecido. Chamaram as vítimas anteriores, as quais reconheceram os acusados fotograficamente. Não conversou com os acusado sobre esses roubos, apenas conversou com as vítimas. Na fase judicial, o acusado Rodrigo Alves Vianna Melim negou a prática delitativa, no dia dos fatos estava com uma menina, um caso rápido, em Ferraz de Vasconcelos. Foi preso em flagrante por outro roubo, foram chamadas vítimas para reconhecimento e ele não reconhecido. Pois bem, essas as provas produzidas nos autos, as quais em absoluto não se mostram suficientes à condenação, e não há qualquer outro elemento de prova que indique a qualquer relação do acusado com os fatos trazidos com a denúncia. Ressalte-se que ainda que se possa considerar o reconhecimento fotográfico como meio de prova, ele somente se prestará à condenação se for corroborado por outros elementos, o que não ocorreu no presente feito. Confira-se o entendimento do E. STJ acerca do tema: "O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção" (HC 22.907/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/8/2003). Assim, evidente as contradições existentes nas declarações das vítimas, as quais deixam dúvidas insanáveis a respeito de quem são os autores do delito, sendo que essas não reconheceram o acusado em Juízo, ou quando assim o fizerem, foi com a indicação de dúvidas. Destarte, é certo que em sede judicial não há prova suficiente e concreta da autoria delitativa, sendo imperiosa a improcedência da ação, já que a lei, expressamente e em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, veda a fundamentação da decisão do juiz exclusivamente nos elementos colhidos na investigação (artigo 155, do Código de Processo Penal). Nesse sentido: STF, 1ª Turma, HC 96.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/08/2010; STF, 1ª Turma, RE 287.658/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 03/10/2003). Aplica-se, in casu, o princípio do estado de inocência, porque não corroborados em juízo os elementos que outrora colhidos no inquérito suportaram a acusação. Ademais, não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Conforme ensina o Des. Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade"

(in "Da prova no Processo Penal", Editora Saraiva, 1994, p. 64). Nesse contexto, a jurisprudência: "Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (TACRIM - SP - AP - Rel. Cunha Camargo - JUTACRIM - SP 20/370). "Há dúvida sempre que uma assertiva se apresente com motivos afirmativos e negativos. E, quando eles se igualam, com idêntico valor, temos apenas a credibilidade. Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo a dúvida, chegando as provas somente ao crível, ajusta solução é absolvição com fundamento no inc. VI, do art. 386 do CPP". (TACRIM - SP - AP - Rel. Camargo Aranha - JUTACRIM - SP 70/309). "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e culpabilidade, não pode o Juiz Criminal proferir condenação." (TACRIM SP Rel. Goulart Sobrinho ap. 162.055). Por todos os motivos acima exposto, de rigor a absolvição dos acusados. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o réu RODRIGO ALVES VIANNA MELIM, qualificado nos autos, da imputação que nestes autos o dá como incursos nas sanções no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I (contra a vítima Anderson), e artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. art. 70 (contra as vítimas Júlio e Bruna),

ambos os delitos na forma do art. 71, todos dispositivos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Expeça-se o alvará de soltura. Sem custas, diante da absolvição. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

Vítima:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 07 de dezembro de 2022. Eu, _____ esc. Subscrevi.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA